

ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่ามีมูลตามที่มีการกล่าวหา กรณีจึงต้องดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี โดยมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป อันเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหา ซึ่งจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะต้องรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยหรือไม่ เพื่อที่จะนำไปสู่การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยต่อไป ดังนั้น เมื่อการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในขณะที่ยังฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และต่อเนื่องมาจนถึงผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม จึงถือได้ว่าเป็นการดำเนินการทางวินัยที่สืบเนื่องกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณีจึงถือว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของ ก.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๓/๒๕๖๕)

๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ

๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

แม้การจดทะเบียนการหย่า “ตามคำสั่งศาล” และการออกใบสำคัญการหย่าของผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นได้ว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับการสมรส สหิทธิและหน้าที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา บิดามารดาและบุตรไม่ว่าในทางใดซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ทั้งหมด คดีที่เกี่ยวข้องด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับครอบครัว หรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง



และพาณิชย์ ในบรรพ ๑ มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ และในบรรพ ๖ มาตรา ๑๖๑๐ มาตรา ๑๖๑๑ มาตรา ๑๖๘๗ และมาตรา ๑๖๙๒ รวมทั้งคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว ย่อมถือเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ทั้งสิ้น ดังนั้น กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจดทะเบียนการหย่า “ตามคำสั่งศาล” และออกใบสำคัญการหย่า ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย บ. ไม่เป็นไปตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากนาย บ. ได้ อันเป็นการกล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการหย่า “ตามคำสั่งศาล” ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลหรือครอบครัว จึงต้องให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ คือ ศาลยุติธรรม วินิจฉัยความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการหย่าดังกล่าว คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๓๐/๒๕๖๔)

แม้คำสั่งไม่รับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจะเป็นการใช้อำนาจของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อคดีนี้มีมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จดทะเบียนรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวฯ อีกทั้ง การรับบุตรบุญธรรมเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว กรณีพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว อันเป็นคดีครอบครัวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๗/๒๕๖๕)



๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการองค์การตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นพนักงานองค์การตลาด และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของประธานกรรมการองค์การตลาดที่ให้ปรับโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกเป็นให้ออกจากการเป็นพนักงานองค์การตลาดนั้น โดยที่องค์การตลาดซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีเป็นองค์การของรัฐบาลตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ องค์การตลาดจึงเป็นรัฐวิสาหกิจตามบทนิยามในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และประธานกรรมการองค์การตลาดที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำฟ้องซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ เป็นการดำเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์ รวมทั้งการเลิกจ้างพนักงาน ตามข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการทำงานขององค์การตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยข้อบังคับดังกล่าว ข้อ ๔ กำหนดนิยามคำว่า “พนักงาน” หมายความว่า ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และคำว่า “สภาพการจ้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดขององค์การ หรือพนักงาน อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๓๔/๒๕๖๔)

แม้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ อันถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองและผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางละเมิดเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นคดีพิพาทอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา



หรือมีคำสั่งของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเข้าข่ายยกเว้นที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑๗๐/๒๕๖๔)

โรงเรียนพยุหะวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจเป็นหน่วยงานทางปกครองได้หากได้กระทำการใดโดยใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ นอกจากนี้ การดำเนินการของโรงเรียนเอกชนย่อมเป็นเรื่องของนิติบุคคลเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชน เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะวิทยาในขณะนั้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) บังคับ ช่มชู้ หลอกหลวงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองลงลายมือชื่อในหนังสือขอลาออกจากความเป็นครู เป็นการเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองอันจะถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง นอกจากนี้ สัญญาจ้างครูระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกลงว่าจะทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ ดังนั้น นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองลาออกจากความเป็นครู และให้จ่ายค่าชดเชยรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดจากการไม่ได้ทำงาน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่มิอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐/๒๕๖๕)



กรณีฟ้องว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี และบันทึกประวัติการลงโทษทางวินัยไว้ในประวัติการทำงานของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นการกำหนดความสัมพันธ์หรือสภาพการจ้างระหว่างกันไว้ และโดยที่มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจนั้นได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๐/๒๕๖๕)

๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องว่า การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชอุดม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นการละเลยต่อหน้าที่นั้น แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะได้แย่งคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นข้อพิพาทที่เป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๖๔ และที่ คร. ๑๑๙/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของอธิบดีกรมศุลกากรที่เพิกถอนการพิจารณาอนุมัติหลักการได้สิทธิลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ของผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการโต้แย้งคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒๔/๒๕๖๔)

กรณีเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ผู้ฟ้องคดี) ประสงค์จะได้แย่งคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด จังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสียภาษี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำร้องคัดค้าน ซึ่งกฎหมายถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคำร้องคัดค้านของบริษัทฯ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งคำอุทธรณ์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีของบริษัทฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และไม่ต้องคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ ชำระมาแล้วแต่อย่างใด คดีนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีคำขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้เสียภาษี และให้รับคำอุทธรณ์ของผู้เสียภาษีไว้พิจารณาต่อไป เมื่อประเด็นในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีและผู้เสียภาษีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีนี้จึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๕)**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแจ้งรายการประเมินและเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และให้นายกเทศมนตรีนครสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะโต้แย้งคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งขอคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกิน กรณีจึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๖๕)**



เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือขอให้สรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากกรณีชำระภาษีสรรพสามิตย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุมัติให้คงเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการวินิจฉัยคำร้องของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องโต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๖๗/๒๕๖๕)

๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อการกระทำอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้อนุญาตให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตามที่ผู้ฟ้องคดีได้คิดค้นไว้ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ แม้คดีนี้จะป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การจะพิจารณาคดีนี้ศาลจะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เป็นสำคัญ คดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นข้อยกเว้น



ไม่ให้คดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๘๗/๒๕๖๔)

๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิกเฉยไม่ดำเนินการลบข้อมูล อันเป็นเท็จของผู้ฟ้องคดีในเว็บไซต์กรมบังคับคดีที่ระบุในรายงานการตรวจสอบของกรมบังคับคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงสืบเนื่องมาจากกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ กรมบังคับคดีในการดำเนินการในคดีล้มละลาย โดยการโฆษณาคำพิพากษาของศาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาธารณะตามมาตรา ๑๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ผู้ฟ้องคดีก็ชอบ ที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลายตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒๕/๒๕๖๔)

๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

กรณีฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสร้างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน อันเป็น อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาล



เพิกถอนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดในประกาศดังกล่าว โดยให้เอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเสรี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติจำกัดอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองไว้โดยมีข้อความว่า ...ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แสดงให้เห็นว่าคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มิได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเสียทั้งหมด ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายสามารถนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้ตามมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่บาดออกไปในวงกว้าง และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นระยะ ต่อมาได้มีการออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดเรื่องมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไว้ในข้อ ๕ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดเตรียมความพร้อมและบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการกระจายและแจกจ่ายวัคซีน รวมทั้งการใดที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ออกประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามข้อ ๕ ของข้อกำหนดดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในเรื่องของการจัดหาวัคซีน กำหนดองค์กรที่ทำหน้าที่จัดหาและนำเข้าวัคซีน รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ เมื่อประกาศดังกล่าวออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามข้อ ๕ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕



พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงถือว่าเป็นประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว บัญญัติให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้การกระทำ ทางปกครองตามพระราชกำหนดดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังนั้น การฟ้องว่าประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นประกาศ ที่ออกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามข้อ ๕ ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๒๑/๒๕๖๔)

๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำ ทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) งานทางนโยบาย

กรณีฟ้องว่า ประธานและคณะกรรมการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ ๒ และลำที่ ๓ ในราคา ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบ



โครงการจำนวน ๓ ลำ ไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำในรูปแบบของรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าโครงการจัดหา (ซื้อ) เรือดำน้ำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทุจริต และประเทศอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เศรษฐกิจวิกฤต ประชาชนลำบาก ไม่สมควรจัดซื้อเรือดำน้ำในขณะนี้ นั้น เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำในรูปแบบของรัฐบาลต่อรัฐบาล เป็นการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงและการป้องกันประเทศ หรือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ซึ่งการกำหนดนโยบายดังกล่าวรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรฝ่ายบริหาร มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๕/๒๕๖๔)

โดยที่คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นคณะบุคคลที่รัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกำหนดให้เป็นผู้ใช้อำนาจทางบริหารของรัฐ โดยอำนาจทางบริหารของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้กระทำการต่าง ๆ นั้น อาจมีแหล่งที่มาจากพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติหรือจากรัฐธรรมนูญก็ได้ โดยในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกระทำการ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำการอื่นใด เพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดบรรลุผล ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ ออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำการอื่นใด ย่อมเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญ กระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในความสัมพันธ์กับรัฐสภาหรือการกระทำในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้กระทำในฐานะที่เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันไม่ แต่กระทำในฐานะที่เป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน



๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าน่าเชื่อว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรจุกระบวนการบริหารด้านการใช้จ่ายของรัฐเข้าไว้ในพระราชกำหนดฉบับซึ่งแตกต่างจากประเพณีปฏิบัติของกระทรวงการคลังในอดีตที่ผ่านมา อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนการรักษาวินัยการเงินการคลัง เมื่อมติทั้งสองครั้ง ดังกล่าวเป็นกรณีที่ถูกผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระทำการเกี่ยวกับการดำเนินงานทางรัฐสภาเพื่อออกกฎหมายตามที่มาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ อันเป็นการใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยตรง มิใช่การใช้อำนาจทางบริหาร ของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ ออกกฎหมาย คำสั่ง หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดบรรลุลผล คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๖๕)

๔) การดำเนินการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

คดีที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้นั้น การกระทำ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีจะต้องเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือการดำเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ ความเป็นอยู่ หรือการประกอบอาชีพของบุคคล ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบของคำสั่งทางปกครอง หรือกฎ หรือการปฏิบัติการทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดที่นอกเหนือจากการออกคำสั่งทางปกครอง และการออกกฎ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณา หรือวินิจฉัยคดีทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีข้อความตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนออันเป็นกฎหมาย กำหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับกรณีวินิจฉัยชี้ขาดคดีของตุลาการ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว



เป็นการใช้อำนาจในทางบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง นอกจากนี้ การตราหรือแก้ไขกฎหมายเป็นอำนาจทางนิติบัญญัติซึ่งผู้ใช้อำนาจนั้นคือรัฐสภา ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตราหรือแก้ไขกฎหมายได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๖๕)

๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหมายแจ้งอายัดลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งตลิ่งชันในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ตรวจสอบและอายัดบัญชีเงินฝากล่าช้า เป็นเหตุให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีบัญชีทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษามาตรึมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจในการบังคับคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีดังกล่าว คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖/๒๕๖๕ และที่ ๒๕๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในโฉนดที่ดินของนางสาว ว. ให้แก่นาย ท. ซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง โดยขอให้เปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อของนางสาว ว. ดังเดิม กรณีดังกล่าวเป็นการโต้แย้งกระบวนการบังคับคดีในคดีแพ่ง กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๖๕)



กรณีฟ้องโต้แย้งการที่ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามภาระจำนองในที่ดินตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ เพื่อนำไปสู่กระบวนการขายทอดตลาดที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ตามมาตรา ๓๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินการกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๐/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามคำสั่งศาลจังหวัดสระแก้วว่าต้องมีการนำชี้แนวเขตที่ดินและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ เมื่อการดำเนินการรังวัดที่ดินดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการบังคับคดีตามคำพิพากษายอมของศาลจังหวัดสระแก้วที่ให้แบ่งแยกที่ดินพิพาท หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรังวัดดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านต่อศาลจังหวัดสระแก้ว ดังนั้น คำฟ้องในส่วนนี้จึงเป็นข้อพิพาทในขั้นตอนการบังคับคดีทางแพ่ง อันเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินการกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๗/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่าคำพิพากษาของศาลแขวงธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการพิจารณาพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้ เป็นการใช้อำนาจตุลาการของศาลยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษารรคดี มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๓/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากยื่นพ้นระยะเวลาการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย สูญเสียสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาวินิจฉัยตามคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณารรคดี



ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาททางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๖/๒๕๖๒)

๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

การที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอิหม่าม ประจำมัสยิดนูรุลมุฮายรีน จังหวัดตราด เป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่มิควินิจฉัย เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนการดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดดังกล่าว และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งอิหม่ามที่ว่างลง เป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๖ (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดซึ่งเป็นบุคลากรทางศาสนาเกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม และการกำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการในทางศาสนาขององค์กรศาสนาตามที่พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฯ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินกิจการทางศาสนาตามศาสนบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามความเชื่อในศาสนา ซึ่งมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มิใช่เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๘/๒๕๖๕)



๒) การปกครองสงฆ์

บทบัญญัติมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีเจตนารมณ์ให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง โดยข้อพิพาทเหล่านั้นเกิดจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรืออันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสัญญาทางปกครอง ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางปกครองอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจฝ่ายบริหาร ไม่ใช่อำนาจปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่มีบทบัญญัติให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย เมื่อคดีนี้เป็นกรณีฟ้องว่าพระอธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสผู้มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์ในวัด ได้มีประกาศจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวโค้ง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การปกครอง ที่ ๑/๒๕๖๓ ให้พระสงฆ์และผู้ที่อยู่ในวัดปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้ ๑. ห้ามไม่ให้ นำเรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสมณะไปฟ้องร้องกับญาติโยม ๒. ห้ามไม่ให้เข้าไปบุกรุกที่สาธารณะหรือที่ ๆ มีความขัดแย้งกัน ฯลฯ และมีประกาศรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวโค้ง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การปกครอง ที่ ๒/๒๕๖๓ ห้ามไม่ให้พระในสังกัดวัดขาวโค้ง เข้าไปอยู่อาศัยในเขตที่สาธารณะ ถ้าเข้าไปอยู่อาศัยก็ให้ออกจากพื้นที่และจัดเก็บรื้อถอนเสนาสนะ สิ่งก่อสร้างออกมาจากพื้นที่สาธารณะ ป่าโคกพะยอม ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดดังกล่าวเห็นว่าประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัย ขอให้เพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางระบบการปกครองคณะสงฆ์ในการดำเนินกิจการทางศาสนา ไม่ใช่ข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๕๑/๒๕๖๔)

๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) การจับกุม

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ร้อยตำรวจโท ต. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พนักงานสอบสวน และตำรวจชุดจับกุม ได้จัดทำเอกสารพยานหลักฐานเกี่ยวกับเงินที่ใช้ในการล่อซื้อยาเสพติด การปฏิบัติการอำพราง เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด จัดทำรายงานการสืบทราบความเคลื่อนไหวของจำเลย จัดทำบันทึกการจับกุม ภาพถ่ายประกอบคดีในที่เกิดเหตุและแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ และทำการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ฟ้องคดีและชื่อผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีการเบิกความต่อศาลอันเป็นเท็จในคดีที่ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อไป นั้น เมื่อการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และตำรวจชุดจับกุมเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่หรือหลักเกณฑ์และวิธีการนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญามาลงโทษ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๙๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มูลเหตุตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ ววรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ “ฉลามขาว” ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ นำกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านแหลมโพธิ์ โดยเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาของบริษัท ค. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) และพบว่ามี การขุดร่อนน้ำเพื่อขยายพื้นที่ให้กว้างกว่าเดิมเพื่อนำเรือขนาดใหญ่เข้ามาจอดในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยการขุดลอกคลอง และสั่งให้ตรวจยึดเครื่องจักรที่กำลังทำงาน จึงเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามี การกระทำความผิดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวให้ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ อันเป็นโทษทางอาญา การกระทำของคณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวในการตรวจสอบพื้นที่ การแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมถึงการยึดหรืออายัดอุปกรณ์ในการกระทำความผิด เป็นการกระทำในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองตามมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกอบกับ มาตรา ๒ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญามาลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองอย่างใดก็ตาม แม้คำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะกล่าวอ้างว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองจิหลาด ในท้องที่ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓๔ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นกฎที่ไม่อาจนำมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ตาม แต่มิได้โต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าว ส่วนคำขอที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ก็ล้วนแต่เป็นการกล่าวอ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๑/๒๕๖๕)

๓) การปรับ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสกรณีนาย ร. แจ้งการฆ่าสัตว์ (สุกร) โดยไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และไม่มีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการตามที่คุณฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ดำเนินคดีอาญากับนาย ร. รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับ หากมีการดำเนินคดีกับนาย ร. จนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย อันเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ



เป็นความผิดที่มีโทษปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญา อีกทั้งมีบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย โดยมีบทบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการเปรียบเทียบความผิดได้ ซึ่งเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวน ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากผู้กระทำความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กำหนดหรือมาให้ เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ก็ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีกับนาย ร. หรือไม่ รวมทั้งกรณี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็น หลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับหากมีการดำเนินคดี จนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องตรวจสอบว่าการกระทำของนาย ร. เป็นความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์ฯ ที่จะต้องนำตัวมาลงโทษทางอาญาหรือไม่ อย่างไร อันเป็นขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ การนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๓/๒๕๖๕ และที่ ๔๕๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อหา ร่วมกันลักลอบใช้เครื่องมืออวนลากทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ อันเป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมงฯ มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๑ (๑) และมาตรา ๑๖๖ มีบทลงโทษตามมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๔๗ ซึ่งมีโทษปรับ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงิน ค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่พระราชกำหนดการประมงฯ กำหนดให้ผู้ทำการฝ่าฝืน ต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๘ มาตรา ๗๑ (๑) และมาตรา ๑๖๖ จะมีโทษปรับทางอาญาตามมาตรา ๑๓๐

